

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## HỢP ĐỒNG DU LỊCH

Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trú được lập vào ngày 07/01/2019 giữa các bên bao gồm:

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bên Khách sạn:</b> | <b>CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HANA PHÚ QUỐC</b>                                          |
| Tên giao dịch:        | LAHANA RESORT PHU QUOC                                                                    |
| Địa chỉ:              | 91/3 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. |
| Người đại diện:       | ÔNG PHẠM QUANG HIỂN                                                                       |
| Chức vụ:              | GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH                                                                        |
| Mã số thuế:           | 1702058644                                                                                |
| Điện thoại:           | 0297 3970 888 hoặc 0899 04 55 33                                                          |
| Email:                | <a href="mailto:dos@lahanaresort.com">dos@lahanaresort.com</a>                            |
| Website:              | <a href="http://www.lahanaresort.com">www.lahanaresort.com</a>                            |

và

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bên Lữ hành:</b> | <b>CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365</b><br><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUẢ TÁO</b> |
| Địa chỉ:            | Số 7 ngõ 26 đường Nguyễn Hồng, Quận Đống Đa, Hà Nội                                               |
| Người đại diện:     | Bà Hoàng Thị Mai Hương                                                                            |
| Chức vụ:            | Giám đốc Hợp đồng                                                                                 |
| Mã số thuế:         | 365 Travel: 0102126682      Apple Travel: 0108146780                                              |
| Điện thoại:         | 024 3835 4899                                                                                     |
| Người liên hệ:      | Bà Hoàng Thị Mai Hương                                                                            |
| Email:              | <a href="mailto:holy.hoang@365travel.asia">holy.hoang@365travel.asia</a>                          |
| Website:            | <a href="http://www.365travel.asia">www.365travel.asia</a>                                        |

### ĐIỀU 1: CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng được ký kết bởi Công ty TNHH Hana Phú Quốc, sau đây gọi tắt là Bên A và 365 Travel - Apple Travel, sau đây gọi tắt là Bên B. Cả hai bên đều đồng ý thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện được ghi trong Hợp Đồng kể từ ngày hai bên cùng cam kết ký vào hợp đồng này. Hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2019.

## ĐIỀU 2: THÔNG TIN VỀ RESORT

Lahana Resort tọa lạc ngay tại thị trấn Dương Đông, cách bãi biển công cộng 700m, cách đường chính 50m và cách chợ đêm 1km. Lahana Resort đạt tiêu chuẩn 4 sao với tổng số lượng phòng là 83 phòng.

| STT | HẠNG PHÒNG               | HƯỚNG NHÌN         | SỐ LƯỢNG PHÒNG | DIỆN TÍCH         | SỨC CHỨA TỐI ĐA/ PHÒNG | LOẠI GIƯỜNG                        |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1   | Deluxe Double Garden     | Hướng vườn         | 14             | 42m <sup>2</sup>  | 02 người lớn           | 01 Giường: 1,8m                    |
| 2   | Deluxe Double Panorama   | Hướng vườn và suối | 13             | 42m <sup>2</sup>  | 02 người lớn           | 01 Giường: 1,8m                    |
| 3   | Deluxe Twin Garden       | Hướng vườn         | 06             | 42m <sup>2</sup>  | 02 người lớn           | 02 Giường: 1,2m                    |
| 4   | Deluxe Triple Garden     | Hướng vườn         | 06             | 42m <sup>2</sup>  | 03 người lớn           | 01 Giường: 1,6m và 01 Giường 1,2m  |
| 5   | Deluxe Family Garden     | Hướng vườn         | 11             | 42m <sup>2</sup>  | 04 người lớn           | 02 Giường: 1,6m                    |
| 6   | Bungalow Superior Garden | Hướng vườn         | 14             | 65m <sup>2</sup>  | 02 người lớn           | 01 Giường: 1,8m                    |
| 7   | Bungalow Delxue Garden   | Hướng vườn         | 10             | 65m <sup>2</sup>  | 02 người lớn           | 01 Giường: 1,8m                    |
| 8   | Bungalow Ocean           | Hướng biển         | 06             | 65m <sup>2</sup>  | 02 người lớn           | 01 Giường: 1,8m                    |
| 9   | Bungalow Family          | Hướng vườn         | 02             | 130m <sup>2</sup> | 04 người lớn           | 01 Giường: 1,8m và 02 Giường: 1,2m |
| 10  | Lahana Villa             | Hướng biển         | 01             | 195m <sup>2</sup> | 04 người lớn           | 01 Giường: 1,8m và 02 Giường: 1,2m |

### \*Tiện Nghi Trong Phòng:

- Điều hòa
- Quạt trần
- Tivi màn hình phẳng
- Ấm đun nước nóng
- Mini bar
- Điện thoại nội bộ
- Két sắt điện tử
- Đèn ngủ
- Ô (dù)
- Khăn tắm
- Khăn tay
- Dép mang trong phòng
- Nước nóng năng lượng mặt trời
- Đồ dùng phòng tắm
- và Miễn Phí: trà, cà phê, nước suối.**

**\*Tiện Nghi Trong Resort:**

**- Miễn phí:**

- + Nhận phòng sớm nếu phòng có sẵn
- + Nước uống khi đón khách đến nhận phòng
- + Wifi phủ sóng toàn resort
- + Hồ bơi vô cực (hướng biển)
- + Phòng vui chơi dành cho trẻ em
- + Bàn billiard
- + Phòng tập gym (máy chạy bộ, xe đạp, ghế gập bụng, tạ)
- + Xe điện đưa khách đi xung quanh resort
- + Bãi đỗ ô tô.

**- Tính phí:**

- + Nhà hàng phục vụ ăn trưa và tối (sức chứa 200 khách)
- + Spa – Massage
- + Dịch vụ giặt ủi
- + Thuê xe máy, ô tô tự lái
- + Hỗ trợ đặt tour, vé máy bay, vé tàu.

**ĐIỀU 3: GIỜ NHẬN/TRẢ PHÒNG:**

- Giờ nhận phòng: Sau 14:00; Giờ trả phòng: Trước 12:00
- Trả phòng trễ: Từ 12:01 – 15:00: thanh toán thêm 30% tiền phòng của một ngày.  
Từ 15:01 – 18:00: thanh toán thêm 50% tiền phòng của một ngày.  
Sau 18:01: thanh toán 100% tiền phòng của một ngày.

**ĐIỀU 4: CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH ĐOÀN**

- Khi tất cả các hành khách của Bên B đi với nhau trong cùng một nhóm chiếm từ 09 phòng trở xuống thì Bên A coi việc đặt phòng như vậy là đặt phòng cho khách lẻ (FIT).
- Khi tất cả các hành khách của Bên B đi với nhau trong cùng một nhóm chiếm từ 10 phòng trở lên thì Bên A coi việc đặt phòng như vậy là đặt phòng cho khách đoàn (GIT). **Mỗi một booking 10 phòng sẽ được miễn phí 1 phòng, áp dụng trong giai đoạn 01/04/2019-31/10/2019.**

**ĐIỀU 5: CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NỘI BỘ:**

Nhân viên nội bộ (HDV/Tài xế) của bên B sẽ được bên A hỗ trợ miễn phí giường ngủ (giường dorm - 1 người/ 1 giường) tại 9 Station Hostel and Bar, cách Lahana resort 1m.

**ĐIỀU 6: CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG VÀ KHÁCH KHÔNG ĐẾN**

Tất cả các đơn đặt phòng hủy của Bên B phải được thực hiện bằng văn bản/email thông báo giải thích hợp lý và được nhận bởi Bên A.

Trong trường hợp, các đơn đặt phòng hủy không đúng thời hạn quy định hoặc không theo giá hợp đồng và số lượng phòng đã đặt hoặc hủy phòng trước khi khách đến:

**\* Dành cho giai đoạn bình thường từ 01.04.2019 – 31.10.2019 (trừ ngày lễ, tết):**

- Trên 21 ngày trước ngày nhận phòng: Không tính phí.
- Từ 15 – 20 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 50% trên tổng đơn đặt phòng.
- Từ 07 - 14 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 70% trên tổng đơn đặt phòng.
- Dưới 07 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 100% trên tổng đơn đặt phòng.
- Không đến nhận phòng: Tính phí 100% trên tổng đơn đặt phòng.
- Trả phòng sớm hơn đã đặt: Tính phí 100% các đêm chưa sử dụng

**\* Dành cho giai đoạn cao điểm 01.01.2019 – 31.03.2019 và 01.11.2019 -31.12.2019 và lễ tết:**

- Trên 30 ngày trước ngày nhận phòng: Không tính phí.
- Từ 21 – 29 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 50% trên tổng đơn đặt phòng.
- Từ 15 - 20 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 70% trên tổng đơn đặt phòng.
- Dưới 15 ngày trước ngày nhận phòng: Tính phí 100% trên tổng đơn đặt phòng.
- Không đến nhận phòng: Tính phí 100% trên tổng đơn đặt phòng.
- Trả phòng sớm hơn đã đặt: Tính phí 100% các đêm chưa sử dụng

**ĐIỀU 7: ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN:**

Bên B có trách nhiệm thanh toán tiền cọc cho Bên A là 50% ( năm mươi phần trăm) trong vòng 05 – 07 ngày sau khi nhận được xác nhận đặt phòng của Bên A. 50% ( năm mươi phần trăm) còn lại sẽ được thanh toán chậm nhất là 07 ngày trước ngày khách nhận phòng.

Bên B chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng cho Bên A với thông tin chi tiết như sau:

- Ngân Hàng : **BIDV**
- Chi Nhánh : **Phú Quốc - Kiên Giang**
- Tên tài khoản : **Công ty TNHH Hana Phú Quốc**
- Số tài khoản (VND) : **7531 000 766 7787**
- Tất cả các thông tin thanh toán, đặt cọc phải được thông báo và xác nhận giữa hai bên dưới dạng văn bản/email. Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên B thanh toán nhưng không thông báo cho Bên A về các khoản tiền đã được thanh toán.
- Phải có xác nhận đã nhận đủ thanh toán thì mới có xác nhận cuối cùng về việc đặt phòng. Bên A bảo lưu quyền từ chối một số hoặc toàn bộ những đặt chỗ mà không thanh toán đúng thời hạn.
- Các khoản Bên B thanh toán chậm cho Bên A phải chịu lãi suất 1,5% trên tháng. Việc trả lãi phải được thi hành nghiêm ngặt.

**ĐIỀU 8: CHI TIẾT YÊU CẦU ĐẶT PHÒNG**

- Bên A yêu cầu Bên B liệt kê đầy đủ thông tin chi tiết khi gửi thư yêu cầu đặt phòng bao gồm: Tên khách, số lượng người lớn và trẻ em, ngày tháng năm sinh, ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng, xác định khách nào ở cùng phòng với nhau, mã dịch vụ, yêu cầu cá nhân và

những thông tin khác. Thông tin chi tiết về khách hàng cần phải được gửi về cho Bên A muộn nhất là 03 ngày trước ngày nhận phòng.

- Trường hợp thư yêu cầu đặt phòng từ Bên B không nêu rõ chi tiết cần, Bên A sẽ chỉ cung cấp dịch vụ theo điều kiện có sẵn của Bên A.
- Bên A sẽ gửi thư **Xác Nhận Đặt Phòng** đến với Bên B trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thư yêu cầu Đặt Phòng, trường hợp chưa thấy phản hồi từ Bên A, Bên B phải trực tiếp liên hệ để kiểm tra với Bên A bằng điện thoại, tránh trường hợp thất lạc thông tin.

#### **ĐIỀU 9: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:**

Trong trường hợp xảy ra thiên tai hay các biến cố không biết trước được và ngoài tầm kiểm soát của con người “Sự Kiện Bất Khả Kháng” như là: Hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, bão. Lốc xoáy, động đất, tuyết lở, bão tuyết, lở đất...Chiến tranh, hoạt động nổi loạn, bạo loạn, đình công, cấm vận, bất ổn về chính trị, khủng hoảng chính trị...dịch bệnh hoặc sự thay đổi của chính quyền trong chính sách quản lý các giấy phép, cấp phép hay ủy quyền, các hành động cấm cản các bên trong việc thực thi nghĩa vụ trong hợp đồng của chính phủ...Không bên nào chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp gặp “ Sự Kiện Bất Khả Kháng”. Nếu một trong hai bên gặp phải sự việc bất khả kháng thì nhanh chóng báo với bên còn lại về “Sự Kiện Bất Khả Kháng” đó và các hậu quả kéo theo liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Nếu điều kiện tiếp tục xảy ra trong vòng 30 ngày, cả hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản.

#### **ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:**

- Tất cả các thông tin bao gồm trong hợp đồng là bí mật, riêng tư và không được tiết lộ bất cứ thông tin gì cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.
- Bên A có quyền điều chỉnh mức giá hợp đồng bất kỳ lúc nào trong thời hạn hợp đồng theo sự sửa đổi của các khoản phí bởi các đơn vị liên quan hoặc bởi chính phủ.
- Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của Việt Nam. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày được ký kết hợp lệ bởi đại diện hợp pháp của hai bên.
- Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản giống nhau bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản. Bên B phải gửi trở lại cho Bên A một bản có chữ ký của người được ủy quyền và đóng dấu của Công Ty trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Bên A giao cho Bên B. Trong trường hợp bên B không gửi trở lại bản Hợp Đồng trước thời hạn cuối cùng thì Hợp Đồng được coi là bị huỷ bỏ, vô hiệu lực, và các đơn giá công bố chung sẽ được áp dụng cho Bên B.

Phú Quốc, Ngày 07 tháng 01 năm 2019

**BÊN A**

**BÊN B**

## PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 1

Dựa theo điều khoản trong Hợp Đồng Du Lịch đã ký vào ngày 07/01/2019 giữa hai bên và dựa vào lợi ích kinh doanh và sự đồng ý của hai bên, Bên A cung cấp bảng giá phòng và phụ thu dành cho Bên B, như sau:

### I. GIÁ PHÒNG:

| STT | HẠNG PHÒNG               | SỐ<br>LƯỢNG<br>PHÒNG | SỐ<br>KHÁCH<br>/<br>PHÒNG | GIAI ĐOẠN        |                                        |
|-----|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------|
|     |                          |                      |                           | 01.04-31.10.2019 | 01.01-31.03.2019<br>& 01.11-31.12.2019 |
| 1   | Deluxe Double Garden     | 14                   | 2                         | 1,000,000        | 1,500,000                              |
| 2   | Deluxe Twin Garden       | 6                    | 2                         | 1,000,000        | 1,500,000                              |
| 3   | Deluxe Double Panorama   | 13                   | 2                         | 1,200,000        | 1,700,000                              |
| 4   | Deluxe Triple Garden     | 6                    | 3                         | 1,400,000        | 1,900,000                              |
| 5   | Deluxe Family Garden     | 11                   | 4                         | 1,900,000        | 2,400,000                              |
| 6   | Bungalow Superior Garden | 14                   | 2                         | 1,300,000        | 1,800,000                              |
| 7   | Bungalow Delxue Garden   | 10                   | 2                         | 1,500,000        | 2,000,000                              |
| 8   | Bungalow Ocean           | 6                    | 2                         | 1,700,000        | 2,200,000                              |
| 9   | Bungalow Family          | 2                    | 4                         | 2,800,000        | 3,300,000                              |
| 10  | Lahana Villa             | 1                    | 4                         | 10,000,000       | 10,500,000                             |

\*\*\* **Giá phòng bao gồm:** ăn sáng buffet, 10% VAT và 5% phí phục vụ

- Miễn phí nhận phòng sớm nếu phòng có sẵn
- Miễn phí nước uống khi đến nhận phòng
- Miễn phí trà, cà phê, nước suối trong phòng

### II. PHỤ THU LỄ, TẾT:

**Phí phụ thu cho ngày lễ tết là 50% giá phòng**

- Tết Dương Lịch: 01.02.03/01/2019 ( 03 ngày)
- Tết Việt Nam: 05,06,07,08/02/2019 ( 04 ngày)
- Giỗ Tổ Hùng Vương: 14,15/04/2019 (02 ngày)
- Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động: 30/04 – 01/05/2019 (02 ngày)
- Lễ Quốc Khánh: 01,02/09/2019 (02 ngày)
- Lễ Noel: 23, 24, 25/12/2019 (03 ngày)
- Năm Mới 2020: 29, 30, 31/12/2019 (03 ngày).

### III. CHÍNH SÁCH PHỤ THU:

#### 1. TRẺ EM:

- Trẻ em từ 00 – dưới 06 tuổi: Miễn phí ăn sáng (sử dụng chung giường với bố mẹ).
- Trẻ em từ 06 – dưới 12 tuổi: thu phí 200,000VND/người/đêm (ngủ chung giường với bố mẹ)
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn: 400,000VND/người/đêm ( sử dụng chung giường với bố mẹ)
- Do thiết kế, Resort không có giường phụ

#### 2. TRẢ PHÒNG TRỄ:

Trong trường hợp còn phòng, thì phí trả phòng trễ sẽ được tính như sau:

Từ 12:01 – 15:00: thanh toán thêm 30% tiền phòng của một ngày.

Từ 15:01 – 18:00: thanh toán thêm 50% tiền phòng của một ngày.

Sau 18:01: thanh toán 100% tiền phòng của một ngày.

Mọi điều khoản khác không cập nhật trong phụ lục hợp đồng này được giữ nguyên như trong Hợp Đồng Du Lịch.

Phụ lục hợp đồng này được đồng ý và ký kết bởi hai bên là một phần không tách rời của Hợp Đồng Du Lịch.

Phụ lục hợp đồng này được thành lập 02 hai bản bằng tiếng Việt với nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

Phú Quốc, Ngày 07 tháng 01 năm 2019

**BÊN A**

**BÊN B**